

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 · 통보

일련번호 제22-건설안전종합-07호
제목 건설폐기물 분리 처리 부적정
소관부서 ●●●●본부 ♣♣안전건설단
조치부서 인사조직처, ♣♣안전건설단
내용

1. 업무 개요

♣♣안전건설단 ㄹㄹ부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 폐기물처리용역 계약 및 사후관리 등 환경업무를 담당하면서 “▷▷ ⊕⊕국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: ▢▢건설 (주), 계약기간: 2021. 3. 5.~2022. 12. 31., 이하 “부지정지공사”라 한다.)와 “▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”(계약상대자: (주)㉹㉹㉹㉹㉹㉹㉹, 계약기간: 2021. 7. 3.~2025. 12. 31., 이하 “저장탱크공사”라 한다.)의 폐기물처리 업무를 총괄하고 있다.

♣♣안전건설단 ㄱㄱ부는 토건공사 시공 및 안전·품질·공정관리를 총괄하면서 부지정지공사와 저장탱크공사의 폐기물 배출 및 실적관리를 담당하고 있다.

2. 건설폐기물 처리계획서 신고 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조에 따르면 공공기관은 100톤 이상의 건설폐기물 발생 건설공사를 발주하려는 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리발주토록 되어 있다.

또한 동법 제17조 및 동법 시행규칙 제9조에 따르면 건설폐기물 배출자는 해당 건설공사에서 발생할 건설폐기물의 종류별 발생예상량을 조사하여 그 결과를 토대로 해당 건설공사의 착공일까지 폐기물 처리계획서를 작성하여 관할 시장에게 신고하도록 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ♣♣부는 상기 두 건의 건설공사에서 발생하는 건설폐기물의 예상량이 각각 100톤 이상으로 예상되므로 상기 두 건의 건설공사는 본 공사와 폐기물 처리용역을 분리하여 계약하여야 하며, 착공일까지 폐기물 처리계획서를 작성하여 관할 시장에게 신고해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♣♣안전건설단 ♣♣부는 【표 1】과 같이 부지정지공사의 경우에는 착공 시 분리발주 업체 선정 및 폐기물 처리계획서 작성 신고 규정을 준수하였음에도 후속 저장탱크공사의 경우에는 공사 실 착공 후 약 6개월이 경과한 현 시점까지 폐기물처리용역 분리발주 계약 및 폐기물 처리계획서 신고 절차를 이행하지 않고 있어 관련 규정을 위반하였다.

【표 1】 건설폐기물 용역 분리발주 및 처리계획서 신고 현황

구 분	건설공사 착공일	폐기물처리용역 착수일	폐기물처리용역 계약업체	처리계획서 신고일
▷▷ ⊕⊕국가산업단지계획 변경 및 부대공사	2021. 3. 31.(착공계) 2021. 5. 11. (실착공)	2021. 5. 11.	(주)*[*]*[*]*, ○○○○○○○○(주)	2021. 5. 11.
▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사 ¹⁾ *	2021. 10. 18.(착공계) 2022. 2. 3.(실착공)	발주 전	-	제출 전

※ 출처: 확인서 “건설폐기물 처리계획서 신고 및 일반경쟁에 관한 사항(♣♣안전건설단 ♣♣부)”

3. 건설폐기물 처리용역 경쟁입찰 미이행

1) 해당공사 착공계는 시공사로부터 2021. 10. 18. 접수하였으나, 인허가 지연으로 인하여 2022. 2. 3. 실착공함

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있다.

또한 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 제Ⅲ장 제1조 제나항에 따르면 동일한 발주자가 여러 건의 건설공사를 발주한 경우 해당 건설공사에서 발생하는 건설폐기물에 대한 처리용역 발주 시, 건설공사 건별로 각각 발주하여야 하는지 또는 여러 건의 공사를 묶어 1건으로 발주하여야 하는지에 대하여는 별도로 제한하고 있지 않으며, 발주방식에 대하여는 「국가계약법」 등 계약 관련 법령을 준수하여야 한다고 되어 있다.

다만 여러 건의 공사를 모아 1건으로 발주하는 경우에도 법 제15조 규정에 따른 건설폐기물처리용역 분리 발주대상에 해당되는 경우에는 분리 발주하여야 하며, 건설폐기물 처리용역 위탁 수탁 계약은 건설공사 현장별로 체결·관리하도록 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ㉮㉮부는 저장탱크공사의 폐기물을 처리를 위한 용역업체를 선정하려는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따라 경쟁 입찰을 통해 용역 계약을 체결해야 하며, 여러 건의 건설공사를 통합하여 건설폐기물 처리용역을 발주하려는 경우에도 건설공사 현장별로 체결·관리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

저장탱크공사의 설계도서에는 배치플랜트 기초공사 중 원심력철근콘크리트 말뚝 매입 후 두부절단 과정에서 발생하는 폐콘크리트 처리 물량이 누락되는 등 저장탱크공사 초기에는 건설폐기물 발생하지 않는 것으로 작성되어 있다.

이에 ♣♣안전건설단 ♣♣부는 상기 문제점으로 지적된 착공 전 폐기물처리 용역 분리 계약 및 폐기물 처리계획서 신고 규정을 인지하지 못한 상태에서, 저장탱크공사의 폐기물 발생 및 처리 시점에 여유가 있을 것으로 판단하고 이후 발주되는 타 건설공사의 폐기물처리용역과의 통합발주 등을 고려하여 저장탱크공사 폐기물처리용역 발주를 미루고 있었다.

그러나 저장탱크공사의 배치플랜트 말뚝 시공과정에서 예상치 못한 폐콘크리트가 발생(발생량: 280톤)하였고, 이에 동 부서는 폐콘크리트의 발생을 인지한 시점에라도 조속히 저장탱크공사 폐기물처리용역을 분리 발주하여 경쟁입찰 통해 업체를 선정할 후 해당 폐콘크리트를 처리했어야 했다.

그런데도 동 부서는 해당 폐콘크리트를 처리(처리일: 2022. 5. 12.~13.)하면서 일 반경쟁을 통해 처리업체를 선정하지 아니하고, 기존 계약 중인 부지정지공사의 폐기물처리용역 업체(○○○○○○○○(주))를 통해 처리하였다.

이로써 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 제Ⅲ장 제1조 제나 항에 따라 건설공사 현장별로 폐기물이 별도 관리되어야 함에도 불구하고 해당 폐콘크리트는 저장탱크공사가 아닌 부지정지공사의 폐기물로 관리되고 올라보시스템에 등록되었다.

그 결과 경쟁입찰 미시행에 따른 공정한 계약환경의 저해와 ▷▷기지 건설 초기 폐기물 적법처리 기반조성 미흡에 따라 국가 환경 정책에 부응하지 못하는 결과를 초래하였다.

4. 건설폐기물 분리 배출 관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조에 따르면 공공기관은 100

톤 이상의 건설폐기물 발생 건설공사를 발주하려는 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리 발주토록 되어 있고, 이에 ♣♣안전건설단은 ○○○○○○○○(주) 등과 계약을 체결(계약기간: 2021. 4. 26.~2023. 1. 31.)하여 부지정지공사에서 발생하는 폐기물을 분리 처리토록 하고 있다.

또한 「공사계약특수조건」 제10조에 따르면 시공사는 폐기물관리법령에 의거 폐기물처리업자로 허가된 자에게 위탁하여 폐기물관리법령의 규정에 따라 폐기물을 처리토록 하여야 하며 이를 위반하여 처리하는 경우 계약담당직원은 이의 시정을 요구할 수 있도록 되어 있고, 시공사가 시정 요구에 응하지 않을 경우 계약담당직원이 폐기물처리업자에게 위탁하여 처리할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 하도록 되어 있다.

한편 「KOGAS-EHSQ-I-09101 폐기물관리 지침서」 4.3.2절에 따르면 EHSQ 수행부서장(각 부서장)은 계약상대자로 하여금 폐기물 관리 및 처리가 적법하게 이루어지도록 지도·감독하여야 하며, 폐기물 처리실적을 관리하고 처리결과를 분기 1회 사업소 EHSQ 담당부서로 통보할 책임과 권한을 가지고 있다고 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 부지정지공사에서 발생하는 건설폐기물이 폐기물처리용역업체를 통하여 적법하게 분리 반출될 수 있도록 시공사를 지도·감독해야 하며, 이를 위반하여 처리하는 경우에는 적절한 시정 요구 등의 조치를 취해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

부지정지공사의 시공사인 □□건설 (주)는 2021년 9월 가설사무소 축조 과정에서 발생한 폐기물의 처리를 위해 폐기물처리용역 업체인 ○○○○○○○○(주)에 분

리 처리를 요청하였다.

그러나 동 폐기물에 생활폐기물이 혼재되어 있는 등 성상별 분리 배출이 되지 않음을 사유로 폐기물처리용역 업체는 반출 거절 및 성상별로 분리하여 배출토록 요청하였고, 이에 시공사는 폐기물을 성상별로 분리하여 배출하고, 생활폐기물은 별도 처리해야 했다.

그런데도 시공사는 해당 폐기물을 성상별로 분리하기가 어렵다는 사유로 폐기물처리용역 업체인 ○○○○○○○(주)를 통하여 처리하지 아니하고 【표 2】와 같이 시공사 임의로 타 업체에 위탁하여 처리하였으며, 그럼에도 ○○부는 아무런 조치를 취하지 아니하였다.

【표 2】 건설폐기물 임의 처리 현황

구 분	반출량	발출일	처리방법	처리비용
혼합폐기물 처리	4.69톤	2021. 9. 30.	⊕⊕⊕⊕⊕(주) 위탁처리	3,360,000원

※ 출처: 확인서 “건설폐기물 처리계획서 신고 및 일반경쟁에 관한 사항(♣♣안전건설단 ♣♣부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ♣♣부는 저장탱크공사의 폐기물위탁처리용역 추진계획을 2022. 8월 초 조속히 수립하고 2022년 9월 중 관할청에 폐기물처리계획서를 제출하겠다는 의견을 제시하였으며,

또한 이번 감사에서 지적된 폐콘크리트 처리 건은 ① 당시 저장탱크공사 건설폐기물처리 용역 미발주 상태, ② 건설현장의 특성상 지역주민의 많은 관심이 집중되고 지역주민의 시위집회가 빈번했던 점, ③ 신규계약 시 약 2개월 가량 소요되는 점 등의 사유로 현장 내 폐기물을 신속하게 처리하여 민원 및 안전사고 발생을 예방하고 나아가 잦은 내·외빈 방문에 대비하고자 했다는 의견을 제

시하였다.

그러나 저장탱크공사 폐기물처리용역 미발주 상태에선 언제든 예상치 못한 폐기물 발생에 의해 동일 사건이 재현될 수 있음을 감안하면 동 건 처리 이후에라도 신속히 저장탱크공사의 폐기물처리용역 계약을 추진하여 관할청에 신고하는 등 재발을 방지했어야 하는데 그러하지 못한 점이 동 부서가 제시한 소명을 받아들이기 어렵게 한다.

한편 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 건설폐기물이 계약된 폐기물 분리처리용역 업체를 통해 적법하게 성상별 분리·반출될 수 있도록 시공사에게 주기적으로 폐기물 처리 관련 교육을 실시하고 향후 폐기물 보관시설 구축하여 건설현장에서 발생하는 건설폐기물을 효율적 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사조직처장은

건설폐기물 처리계획 적기 신고와 경쟁 입찰을 소홀히 한 담당자에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

♣♣안전건설단장은

건설폐기물이 적법하게 성상별 분리·반출될 수 있도록 시공사 교육 및 폐기물 보관시설 구축 등 재발방지대책을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련자(주의)]

♣♣안전건설단 ㄹㄹ부 직원 PPP

♣♣안전건설단 ㄹㄹ부 차장 QQQ

[관련부서]

♣♣안전건설단 ΨΨ부 (통보)